

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1364/2536

นายสรวง ผกาศรี

โจทก์

นางใส ปัจศรี

จำเลย

นางใส ปัจศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกา และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย และให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์แต่ปรากฏว่าส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ไม่ได้เนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว จำเลยมีความประสงค์ที่จะฎีกาต่อไปซึ่งโจทก์มีทายาทดังต่อไปนี้ คือ 1. นางจิตรผกาศรี ภรรยาโจทก์ 2. นายสุวิทย์หรือสวิทย์ผกาศรี บุตรโจทก์ 3. นายประดิษฐ์ผกาศรีบุตรโจทก์ 4. นางอรนุชผกาศรี บุตรโจทก์ 5. นายสะพัดผกาศรีบุตรโจทก์ 6. นางนารีผกาศรี บุตรโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1 และนางราตรีผกาศรีหรือทุมมา เป็นบุตรโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2 จึงขอให้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งเรียกทายาทของโจทก์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ในคดีนี้ต่อไป

หมายเหตุ ทายาทของโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 88)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับเป็นว่า ที่พิพาทซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 628 เล่ม 7 ก. หน้า 28 เลขที่ดิน 75 ตำบลตบหูอำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตด้านทิศเหนือจดที่ดิน

ของนายสุต ฐระพินและที่ดินของนายอัฐบุตรวงศ์ทิศได้จดที่ดินจำเลย ทิศตะวันออก จดลำห้วยขุมเงิน ทิศตะวันตกจดทางเกวียน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้ง และให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าว เฉพาะส่วนทางด้านทิศเหนือที่เป็นของโจทก์ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ออกจากสารบบทะเบียน น.ส.3 ก. ของอำเภอเดชอุดม ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายปี ละ 3,000 บาท แก่โจทก์ทุกปีนับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจำเลยและ บริวารจะออกจาก ที่ดินพิพาท

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 70,73)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่ง ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 85,90)

คำสั่ง

ทนายทที่จำเลยขอให้เรียกเข้ามาแทนโจทก์ผู้มรณะทราบนัด ได้สวนแล้วไม่มา ศาล ทางได้สวนได้ความว่าโจทก์ถึงแก่ความตายแล้วตามใบมรณบัตรเอกสารหมายเลข 1 ปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 2 ว่า นางจิตรผกาศรี เป็นภรรยา ของโจทก์ส่วนนายสุวิทย์นายประดิษฐ์นางอรนุชนายสะพัดนางนารีและนางราตรีเป็น บุตรของโจทก์ เป็นทนายทของโจทก์จริงตามคำร้องจำเลย เป็นเหตุสมควรจึงมีคำสั่ง ตั้ง 1 นางจิตรผกาศรี ภรรยาโจทก์ 2 นายสุวิทย์หรือสวิทย์ผกาศรีบุตรโจทก์3นาย ประดิษฐ์ผกาศรี บุตรโจทก์ 4 นางอรนุชผกาศรีบุตรโจทก์5นายสะพัดผกาศรี บุตร โจทก์ 6 นางนารี ผกาศรีบุตรโจทก์7นางราตรีผกาศรีหรือทุมมา บุตรโจทก์เข้ามาเป็น คู่ความ โดยร่วมกันเป็นโจทก์แทนที่ผู้มรณะตามคำร้องของ จำเลย

ทนายทที่จำเลยขอให้เรียกเข้ามาแทนโจทก์ผู้มรณะทราบนัด ใต้สวนแล้วไม่มา ศาล ทางใต้สวนได้ความว่าโจทก์ถึงแก่ความตายแล้วตามใบมรณบัตรเอกสารหมาย ล.1 ปราบกฏตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย ล.2 ว่า นางจิตรผกาศรี เป็นภรรยา ของโจทก์ส่วนนายสุวิทย์นายประดิษฐ์นางอรนุชนายสะพัฒนางนารีและนางราตรีเป็น บุตรของโจทก์ เป็นทนายทของโจทก์จริงตามคำร้องจำเลย เป็นเหตุสมควรจึงมีคำสั่ง ตั้ง 1 นางจิตรผกาศรี ภรรยาโจทก์ 2 นายสุวิทย์หรือสวิทย์ผกาศรีบุตรโจทก์3นาย ประดิษฐ์ผกาศรี บุตรโจทก์ 4 นางอรนุชผกาศรีบุตรโจทก์5นายสะพัฒผกาศรี บุตร โจทก์ 6 นางนารี ผกาศรีบุตรโจทก์7นางราตรีผกาศรีหรือทุมมา บุตรโจทก์เข้ามาเป็น คู่ความ โดยร่วมกันเป็นโจทก์แทนที่ผู้มรณะตามคำร้องของ จำเลย

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ